

Số: 77-09/2025/QCDG-MĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 (sửa đổi năm 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá khoản nợ số 77/2024/HDDV-KNNH ngày 09/09/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần 09 ngày 17/02/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 với Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông;

- Căn cứ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá;

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông ban hành Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản theo nội dung hợp đồng nêu trên tại Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông (sau đây gọi tắt là Công ty), bao gồm các điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ; tổ chức đấu giá khoản nợ; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá khoản nợ là: Khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH Đức Trường phát sinh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 theo Hợp đồng tín dụng số 6420LAV201800168 ngày 27/04/2018.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên, tổ chức đấu giá khoản nợ.
- Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá khoản nợ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Bước giá* là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức bán khoản nợ có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.

- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của khoản nợ đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Bên có khoản nợ đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu khoản nợ ủy quyền bán đấu giá khoản nợ hoặc người có quyền đưa khoản nợ ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua khoản nợ đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.



- *Khoản nợ đấu giá* là khoản nợ được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
- *Tổ chức đấu giá khoản nợ* ở đây là Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông.

Điều 4. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ.

1. Khoản nợ đấu giá:

1.1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của khách hàng Công ty TNHH Đức Trường phát sinh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 10 theo Hợp đồng tín dụng số 6420LAV201800168 ngày 27/04/2018.

“Khoản nợ bán: Là các khoản nợ được Bên bán nợ cấp tín dụng cho Bên nợ theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng cấp tín dụng bao gồm các quyền của chủ nợ đối với Bên nợ, quyền xử lý tài sản bảo đảm và các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên Bán nợ tại Bên nợ”.

1.2. Tên và địa chỉ của bên nợ:

- Tên khách hàng: Công ty TNHH Đức Trường
- Mã số doanh nghiệp: 0303853141
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 28 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Giá trị khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến ngày 14/02/2025 là 161.927.472.849 đồng, trong đó nợ gốc 100.000.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 42.290.410.959 đồng, nợ lãi quá hạn 19.637.061.890 đồng.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Đức Trường tất toán hết nợ gốc và tiền vay tại Agribank Chi nhánh 10.

1.4. Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), có diện tích đất là 82.211m²; Mục đích sử dụng đất: 82.211m² đất chuyên dùng - SKC: đất cơ sở sản xuất kinh doanh; Thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 14/09/2005 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 234790; sổ vào sổ cấp GCN: T02389 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/11/2005 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng – Sản xuất Tân Thành.

- Giá trị TSDB: 287.773.500.000 đồng (Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6420LCP201900096 ngày 28/03/2019).

- Nghĩa vụ được bảo đảm: 215.830.125.000 đồng (Bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan - nếu có).

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Là khoản vay của Công ty TNHH Đức Trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 cung cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông để làm cơ sở ký kết và triển khai Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ và cam kết đây là khoản nợ được đấu giá theo quy định của pháp luật, gồm các giấy tờ pháp lý sau:

- Hợp đồng tín dụng (Áp dụng đối với pháp nhân vay vốn theo phương thức hạn mức tín dụng) số 6420LAV201800168 ngày 27/04/2018 và Phụ lục Hợp đồng tín dụng số 6420LAV201800168-PLGH01 ngày 27/04/2019 ký giữa Công ty TNHH Đức Trường và Agribank Chi nhánh 10;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6420LCP201900096 ngày 28/03/2019 giữa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - Sản xuất Tân Thành và Agribank Chi nhánh 10;

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngày 30/09/2019;

- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (Dùng cho định giá tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền với đất) ngày 28/03/2019;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 234790; số vào sổ cấp GCN: T02389 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/11/2005 cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng – Sản xuất Tân Thành;

- Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá (Tài sản là Khoản nợ của Công ty TNHH Đức Trường) số 1211/TB-NHNo.CN10-KHDN ngày 05/09/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10;

- Thông báo số 1228/TB-NHNo.CN10-KHDN ngày 09/9/2024 của Agribank Chi nhánh 10 về việc bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đức Trường.

- Thông báo số 1230/NHNo.10-PKHDN ngày 09/9/2024 của Giám đốc Agribank Chi nhánh 10 v/v Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá khoản nợ.

- Công văn số 201/NHNo.CN10-KHDN ngày 14/02/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 về việc Đề nghị ký bán đấu giá khoản nợ lần 10.

4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, hồ sơ khoản nợ,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến khoản nợ tại thời điểm khoản nợ được đưa ra đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc của Khoản nợ và tài sản bảo đảm, đã biết và hiểu rõ về bên nợ và bên bảo đảm, đã xem xét đầy đủ Hồ sơ Khoản nợ và chấp nhận nguyên trạng Hồ sơ Khoản nợ tại thời điểm xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của Khoản nợ, Hồ sơ Khoản nợ và tài sản bảo đảm.

- Rủi ro tiềm ẩn: Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bên nợ, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

- Trường hợp khoản nợ hoặc tài sản bảo đảm của khoản nợ chưa hoàn thiện pháp lý, người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Người trúng đấu giá khoản nợ phải tự thực hiện các thủ tục cập nhật bảo đảm, cập nhật lại bên nhận thế chấp sau khi Agribank Chi nhánh 10 bàn giao hồ sơ khoản nợ/giấy tờ tài sản bảo đảm. Bên trúng đấu giá khoản nợ có thể yêu cầu Agribank Chi nhánh 10 hỗ trợ ký các biên bản liên quan đến các thủ tục cập nhật hoặc xóa thế chấp để Người trúng đấu giá tự thực hiện các công việc trên (nếu có).

- Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ và hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

- Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ của Agribank Chi nhánh 10 cho người mua khoản nợ đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua tài sản đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến Khoản nợ, Hồ sơ Khoản nợ và Tài sản bảo đảm của Khoản nợ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+ Bên mua nợ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và chịu mọi chi phí, thuế, phí, lệ

phí liên quan. Bên trúng đấu giá khoản nợ có thể yêu cầu Agribank Chi nhánh 10 hỗ trợ ký các biên bản liên quan đến các thủ tục cập nhật hoặc xóa thế chấp để Người trúng đấu giá tự thực hiện các công việc trên (nếu có).

+ Trong trường hợp khoản nợ đang được giải quyết tại Toà án, bên mua nợ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hoặc thực hiện thủ tục khởi kiện lại vụ án theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua Khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản nợ.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá

- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: **102.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm lẻ hai tỷ đồng*).

- Trường hợp phiên đấu giá không thành do không có khách hàng đăng ký mua thì việc đấu giá được tiếp tục tổ chức với giá khởi điểm do Agribank Chi nhánh 10 quyết định và được thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông.

- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

- Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức, phương thức đấu giá, bước giá

1. Nguyên tắc đấu giá khoản nợ.

- Tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá, tổ chức đấu giá khoản nợ, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá khoản nợ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Bước giá: Áp dụng bước giá với mức chênh lệch tối thiểu là **30.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng*).

5. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ khoản nợ.

Điều 7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng/hồ sơ**.

2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **10.200.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm triệu đồng*) tương đương với 10% giá khởi điểm.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 (*Trong giờ hành chính*).

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông theo quy định.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai. Thông tin cụ thể như sau:

+ **Người thụ hưởng:** Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông

+ **Số tài khoản:** 19036549762013

+ **Mở tại:** Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.

Lưu ý:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CỐ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông đã cung cấp cho khách hàng đến 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2025.

- Những người tham gia đấu giá không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

Điều 8. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem khoản nợ, thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 (Trong giờ hành chính) tại O.65 (tầng trệt), khu phố 7, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Số 48E Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0251.626.5508.

2. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 00 phút ngày 20/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/02/2025 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản (Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 - Địa chỉ: 326 Nguyễn Chí Thanh, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/02/2025 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tại thành phố Hồ Chí Minh - Số 48E Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, Cách thức đăng ký tham gia đấu giá và Thủ tục tham gia phiên đấu giá:

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua tài sản (nếu có) được đăng ký tham gia đấu giá trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024), cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 3 Điều này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

*** Thủ tục đăng ký (mua hồ sơ) tham gia đấu giá**

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trực tiếp liên hệ Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tại địa chỉ: O.65 (tầng trệt), khu phố 7, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tại Chi nhánh Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 48E Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Người đến mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình CCCD/Hộ chiếu để kiểm tra (đối với cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức). Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Liên hệ SĐT 0251.626.5508 để được hướng dẫn.

Hồ sơ cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Hồ sơ pháp lý liên quan;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá;
- Hướng dẫn nộp tiền đặt trước;

*** Thủ tục nộp hồ sơ tham gia đấu giá**

Tổ chức, cá nhân đã mua hồ sơ, đề nghị ghi đầy đủ các nội dung và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia đấu giá (nếu có), trực tiếp liên hệ Văn phòng Công ty để nộp hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể như sau:

- Đối với cá nhân:

- + Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu, có dấu Công ty);
- + Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu, có dấu Công ty);
- + CCCD/Hộ chiếu (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- + Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

- Đối với tổ chức:

- + Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
- + Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp (Sao y hoặc mang bản chính để đối chiếu);

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

Người đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp nộp thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

3. Thủ tục tham gia phiên đấu giá:

Khi đến tham gia phiên đấu giá/buổi công bố giá (gọi chung là tham gia đấu giá), người tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đi thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá chỉ được dẫn thêm 01 người cùng tham dự buổi đấu giá (Người cùng cơ quan, gia đình). Người tham dự buổi đấu giá phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty đấu giá đã ban hành theo quy định.

Điều 10. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Tại buổi đấu giá, việc trả giá được thực hiện như sau:

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 11. Rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.
- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 12. Truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại cuộc đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền truất quyền người tham gia cuộc đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- Truất quyền tham gia cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024), cụ thể như sau:

- + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm ngoài việc bị truất quyền tham gia đấu giá thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu tiền đặt trước, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024), cụ thể như sau:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp;

- Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người từ chối kết quả trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp.

2. Tiền đặt trước quy định tại Khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024) thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Hủy kết quả đấu giá và hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản

1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024);

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), cụ thể như sau:

+ Tổ chức không có chức năng hoạt động đấu giá tài sản mà tiến hành cuộc đấu giá hoặc cá nhân không phải là đấu giá viên mà điều hành cuộc đấu giá, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;

+ Tổ chức đấu giá tài sản cố tình cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá và trúng đấu giá;

+ Tổ chức đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá;

+ Tổ chức đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, đim giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024).

2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản: Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024) thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;

- Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024) được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;

- Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024).

Điều 17. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi năm 2024).

- Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá khoản nợ.

Điều 18. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ, giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, bàn giao khoản nợ, Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan

1. Thời gian và phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

- Ký kết Hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán Khoản nợ đấu giá. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không ký Hợp đồng với Agribank – Chi nhánh 10 thì bị coi là từ chối mua khoản nợ, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Agribank – Chi nhánh 10.

- Thời gian thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá: Thực hiện theo thỏa thuận của các bên tại thời điểm ký kết hợp đồng và theo quy định của Agribank nhưng tối đa không được quá 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán khoản nợ có hiệu lực.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày Hợp đồng bán nợ có hiệu lực, Bên mua nợ phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank tối thiểu 30% giá trị Hợp đồng bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện đúng theo Hợp đồng bán nợ đã ký kết. Việc trả trước để thực hiện Hợp đồng bán nợ thực hiện theo quy định trong Hợp đồng bán nợ.

- Quá thời hạn thanh toán tiền mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ thì Agribank – Chi nhánh 10 được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán nợ và người mua khoản nợ đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc (số tiền đặt trước được chuyển thành số tiền đặt cọc) và khoản tiền thanh toán lần thứ nhất để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản Agribank – Chi nhánh 10, cụ thể:

- Chủ tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10

- Số tài khoản: 459901

- Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10

Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

2. Bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

- Thời gian bàn giao khoản nợ trúng đấu giá: Agribank – Chi nhánh 10 có trách nhiệm bàn giao khoản nợ đấu giá và toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ cho người mua được khoản nợ đấu giá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được khoản nợ đấu giá nộp đủ tiền.

Kể từ thời điểm nhận bàn giao khoản nợ khách hàng trúng đấu giá kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên có khoản nợ đấu giá đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm bàn giao: Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 – Địa chỉ: 326 Nguyễn Chí Thanh, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

a) Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản liên quan đến khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Người mua được khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật nếu được cho phép.

c) Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

d) Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

e) Đối với các tài sản liên quan đến khoản nợ chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, Người mua được khoản nợ phải tự liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được khoản nợ chịu.

f) Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng khoản nợ (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Người có khoản nợ đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính về việc bán khoản nợ (nếu có).

Điều 19. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá

1. Nghĩa vụ của người mua được khoản nợ đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua khoản nợ đấu giá và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá đúng quy định; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng khoản nợ;

- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và tài sản liên quan đến khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn và các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ theo nguyên trạng “**có sao mua vậy**” và nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**có sao bán vậy**” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và bên có khoản nợ đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ và hiện trạng tài sản liên quan đến khoản nợ, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

- Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp

nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Bên có khoản nợ đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ và Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao khoản nợ sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định;

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của người mua được khoản nợ:

- Được Bên có khoản nợ đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông cung cấp giấy tờ về nguồn gốc khoản nợ đấu giá nêu trên;

- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc đấu giá của đấu giá viên

Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đim giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá khoản nợ;

- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong cuộc đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ)

Điều 21. Điều khoản bất khả kháng.

Hợp đồng này được ngừng hoặc chấm dứt thực hiện và hai bên không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhau khi có trường hợp bất khả kháng xảy ra theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 22. Giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 23. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá khoản nợ số 77/2024/HDDV-KNNH ngày 09/09/2024 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung lần 09 ngày 17/02/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 với Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông.

Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật liên quan khác. *z*

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh 10;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;
- Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông (công khai);
- Lưu: Hồ sơ.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Trung Hoàng



